國際私法主題整理：繼承與遺囑

> 整理範圍：108-114年司律一試國際私法考題
> 涵蓋主題：繼承準據法、反致與繼承、先決問題、繼承權喪失、遺囑方式、遺囑能力、遺囑撤回、繼承回復
> 題數：8 題

壹、繼承準據法

一、繼承之反致（113年第68題）

甲為 A國人，住所設在B國。甲死亡時，在我國遺有不動產，在 B國遺有動產。甲之繼承人就遺產繼承涉訟於我國法院。依 A 國國際私法規定，繼承依被繼承人死亡時之住所地法。依 B 國國際私法規定，動產之繼承，依被繼承人死亡時之住所地法；不動產之繼承，依不動產所在地法。我國法院應以何國法為準據法？

(A) 全部遺產之繼承，應以A國法為準據法
(B) 全部遺產之繼承，應以B國法為準據法
(C) 動產之繼承應以A國法為準據法，不動產之繼承應以我國法為準據法
(D) 動產之繼承應以B國法為準據法，不動產之繼承應以我國法為準據法

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	非全部依A國法。
(B)	❌ 錯誤	非全部依B國法。
(C)	❌ 錯誤	動產部分非依A國法。
		依涉外民事法律適用法§58，繼承依**被繼承人死亡時之本國法**（A國法）。但依§6反致規定，須檢視A國國際私法之指定：A國法指向住所地法（B國法）。

(D)	☑ 正確（本題答案）	再檢視B國法：動產→住所地法（B國法自己），形成**反致至B國法**；不動產→不動產所在地法（我國法），形成**反致至我國法**。故動產繼承依**B國法**，不動產繼承依**我國法**。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 繼承之反致：
>
> - 繼承依被繼承人**死亡時本國法**（§58）
> - 涉及屬人法 → **應考慮反致**（§6）
> - 反致結果可能導致動產/不動產適用不同法律

二、繼承之先決問題（113年第74題）

我國人甲男與A國人乙女，生有一子丙。甲死亡時遺有在我國之不動產B屋及在A國之不動產C屋。關於甲之遺產繼承，下列敘述何者正確？

(A) 關於B屋之繼承，應適用我國法；關於C屋之繼承，應適用A國法
(B) 關於C屋之繼承，依A國國際私法應適用A國法時，我國法院應適用A國法
(C) 乙對甲之遺產是否有繼承權，應先依我國涉外民事法律適用法判斷甲、乙婚姻是否有效
(D) 丙對甲之遺產是否有繼承權，應定性為父母與子女間之法律關係，依我國法而定

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	繼承依被繼承人（甲）之本國法（我國法），非依不動產所在地法分別適用。但須考慮反致。
(B)	✗ 錯誤	須視反致之結果而定，非當然適用A國法。

(C)	☑ 正確（本題答案）	乙是否有繼承權，須先確認甲、乙婚姻是否有效（**先決問題**）。此先決問題應依我國涉外民事法律適用法之衝突規則（§46）判斷婚姻效力，而非直接依繼承準據法。
(D)	✗ 錯誤	丙之繼承權問題為繼承之先決問題（須確認親子關係），但應依子女身分之準據法（§51）判斷，非當然依我國法。

三、繼承準據法之適用（112年第4題）

甲、乙均具中華民國籍，結婚後即移居至美國加州舊金山市，並在當地工作，而後在美國生有一子丙。丙在舊金山長大，直至22歲始赴紐約市工作，並在當地生活，鮮少回加州家中。設丙30歲那年在加拿大安大略省死亡，在紐約市留下遺產。問關於丙之遺產繼承問題，我國法院應如何適用法律？

(A) 適用中華民國法
(B) 適用加州法
(C) 適用紐約州法
(D) 適用安大略省法

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	丙可能具有美國國籍（在美國出生），且須考慮反致。
(B)	✗ 錯誤	加州為出生地，但丙已離開加州至紐約。
(C)	☑ 正確（本題答案）	依§58，繼承依被繼承人死亡時**本國法**。丙在美國出生具美國籍，若丙亦有中華民國籍，依§2可能以美國法為本國法（丙住在美國，關係最切）。美國繼承法多依**住所地法**。丙死亡時

		住所在紐約，故反致至**紐約州法**。
(D)	❌ 錯誤	安大略省為死亡地，但繼承非依死亡地法。

四、繼承權之喪失（109年第9題）

日本人甲男有一歸化韓國之子乙，二人因位於我國之不動產之處分問題發生爭執，乙於泰國持刀將甲殺害，關於乙對甲是否喪失繼承權，我國法院應如何適用法律？

(A) 依我國法
(B) 依韓國法
(C) 依日本法
(D) 依泰國法

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	我國法為遺產（不動產）所在地法，但繼承依**被繼承人本國法**，非依遺產所在地法。
(B)	❌ 錯誤	韓國法為繼承人乙之本國法，但繼承依**被繼承人**本國法，非繼承人本國法。
(C)	☑ 正確（本題答案）	依§58，繼承依被繼承人（甲）死亡時之**本國法**。甲為日本人，繼承準據法為**日本法**。繼承權之喪失屬繼承之一部，依被繼承人本國法。
(D)	❌ 錯誤	泰國法為殺害行為地法，與繼承準據法無關。

貳、繼承回復

一、繼承回復請求權（111年第7題）

我國人甲育有子女丙、丁二人。丁取得A國國籍，常住於A國。甲於民國95年死亡後，丙否認丁有繼承權，並在我國單獨辦理繼承登記。丁於民國 110 年提起繼承回復訴訟，合併請求確認繼承權存在。丙抗辯繼承回復請求權已經罹於時效，且依 A 國法，A 國國民不得繼承其他國家國民之遺產。下列敘述何者正確？

(A) 丁之繼承權是否存在，以被繼承人甲死亡時之本國法即我國法為準據法
(B) 繼承回復請求權是否罹於時效，屬於程序法事項，應適用法院地法即我國法
(C) 丁為A國人且常住A國，應適用A國法，丁不得為甲之遺產繼承人
(D) 丁之請求具有所有物返還請求權之性質，應適用物權之準據法

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	依§58，繼承依**被繼承人死亡時之本國法**。甲為我國人，故繼承準據法為**我國法**。丁之繼承權是否存在，依我國法判斷。
(B)	✗ 錯誤	繼承回復請求權之時效屬**實體法**事項（與繼承權密切相關），應依繼承之準據法（我國法），非程序法。
(C)	✗ 錯誤	繼承依**被繼承人**之本國法，非繼承人之本國法。A國法之規定不影響依我國法（甲之本國法）之判斷。
(D)	✗ 錯誤	繼承回復請求權屬繼承法問題，非物權問題。

參、遺囑

一、遺囑撤回之方式（112年第2題）

A國人甲男與其妻乙定居於B國，並育有丙子和丁女。甲男由於經商之故在我國銀行有鉅額存款，為避免身後子女爭產，故生前即以公證遺囑表示將其財產的二分之一留給丙子。數年後，甲男舉家遷居並設住所於 C 國，不料丙在 C 國誤交損友，甲在對丙失望之餘，遂在 C 國以自書遺囑之方式撤回先前的遺囑，並於撤回遺囑不久後死亡。丙對於該遺囑撤回方式之有效性有所爭執，遂於我國提起訴訟。有關該遺囑撤回之方式，我國法院應如何適用法律？

(A) 得選擇適用A國法或C國法
(B) 得選擇適用B國法或我國法
(C) 得選擇適用B國法或C國法
(D) 得選擇適用A國法或我國法

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	依涉外民事法律適用法§60，遺囑之成立及效力依**遺囑成立時遺囑人之本國法**。遺囑之撤回亦同。遺囑撤回之**方式**，依§16，得依該行為所應適用之法律（遺囑人本國法即**A國法**）或**行為地法**（撤回在C國，即**C國法**）。故得選擇適用A國法或C國法。
(B)	✗ 錯誤	B國為原居住地，非撤回行為地亦非本國法。
(C)	✗ 錯誤	B國非相關連繫因素。
(D)	✗ 錯誤	我國為法庭地及存款所在地，但非遺囑撤回行為地。

二、遺囑方式之準據法（108年第6題）

甲為法國籍人，來臺工作多年，住在臺北市，與日本籍同事乙為情侶。甲因罹患癌症，死於臺北。甲生前在香港旅行途中自書遺囑，寫明在其過世後，願將其在法國巴黎第一區之小公寓送給乙。問就此一遺囑之方式，我國法院應如何適用法律？

(A) 適用日本法或中華民國法
(B) 選擇適用法國法、中華民國法或香港法
(C) 選擇適用日本法、中華民國法或香港法
(D) 選擇適用日本法或香港法

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	日本法為受遺贈人乙之國籍法，與遺囑方式無關。
(B)	☑ 正確（本題答案）	遺囑方式採**選擇適用**，依下列任一法律為有效即可：①遺囑人成立時之**本國法**（法國法，§60、§16原則）；②遺囑人之**住所地法**（中華民國法，甲住在臺北）；③**行為地法**（香港法，遺囑在香港作成，§16但書）。
(C)	❌ 錯誤	日本法與遺囑方式無關，且缺少法國法（本國法）。
(D)	❌ 錯誤	日本法不適用，且缺少法國法與中華民國法。

三、遺囑能力之準據法（109年第8題）

德國人甲久住於我國，生前預立遺囑後歸化為瑞士籍，死後因其訂立遺囑之能力問題涉訟，我國法院應適用何國法律？

(A) 德國法
(B) 瑞士法
(C) 我國法
(D) 關係最切之國之法

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	依§60第1項，遺囑之成立及效力依**遺囑成立時**遺囑人之本國法。遺囑能力屬遺囑成立之一部。甲在預立遺囑時為**德國人**，故遺囑能力依**德國法**。
(B)	❌ 錯誤	瑞士法為甲死亡時之本國法，但§60以**遺囑成立時**本國法為準，非死亡時。
(C)	❌ 錯誤	我國法為住所地法，但遺囑能力依§60以遺囑人成立時本國法為準。
(D)	❌ 錯誤	§60有明確規定，非依關係最切法。

[!NOTE]
重點整理
繼承與遺囑：

- **繼承準據法**（§58）：被繼承人**死亡時本國法**
- 涉及屬人法 → 應考慮**反致**（§6）
- **繼承權喪失**：屬繼承之一部，依**被繼承人本國法**
- **先決問題**（如婚姻效力、親子關係）→ 依我國衝突規則分別判斷
- **繼承回復時效**：實體法問題，依繼承準據法
- **遺囑成立及效力**（§60）：遺囑成立時遺囑人本國法
- **遺囑能力**：依遺囑**成立時**本國法（非死亡時）
- **遺囑方式**：本國法、住所地法或行為地法（選擇適用）

資料來源： 108–114 年司律一試國際私法考古題
最後更新： 2026-06-19